

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוסף טייב
אוריאל בוסו
אברהם בצלאל
משה אבוטבול
ניסים ואטורי
מאיר פרוש
אלמוג כהן

מצטרף : חבר הכנסת
משה סעדה

פ/25/979

הצעת חוק יום ירושלים (תיקון – יום שבתון), התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 1 1. בחוק יום ירושלים, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "הוא יום בחירה" יבוא "הוא יום שבתון";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ב1) עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים מתוך החודשיים שלפני יום ירושלים, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום ירושלים אילולא היה יום שבתון."
- תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "הודעה בדבר ההחלטה תתפרסם ברשומות".

דברי הסבר

יום ירושלים אינו קבוע בחוק כיום שבתון וזאת בשונה מיום העצמאות ומימי חג אחרים. חשיבותה של העיר ירושלים לעם היהודי ומחויבותו החד משמעית שלא לשכוח אותה ידועות ובלתי ניתנות לערעור. ירושלים היא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, המקום אליו התפלל וערג אלפי שנים והיא המקום שבו

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 180.

התעצבה דמותו וזהותו כעם יותר מכל. בכל מקום בירושלים קיימים שרידים של עבר יהודי. ירושלים היא לא רק העבר הרחוק של העם היהודי, היא גם ההווה והעתיד שלו. לאורך ההיסטוריה כולה שמר העם היהודי על נוכחות בלתי פוסקת ועל קיום חיים יהודים בעיר קודשו. ירושלים היא המקום שבשמו שב העם היהודי לציון לאחר קרוב לאלפיים שנים והיא העומדת בבסיס תביעתו לזכות על ארץ ישראל. לירושלים שב העם היהודי ובירושלים יכונן מחדש את חייו הלאומיים, יעצב את ערכי מדינתו ויהפוך לחברת מופת. זו ירושלים ואין בלתי.

במטרה להרחיב את ציון יום ירושלים בקרב כלל הציבור מוצע לקבוע את יום ירושלים כיום שבתון. לאור האמור, מוצע לתקן את חוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998, ולקבוע בו הסדר בנושא יום השבתון, בדומה להסדר הקיים בחוק יום העצמאות.

מוצע כי יום ירושלים יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם. מוצע להבהיר כי החלטת ראש הממשלה על סוגי שירותים ועבודות שאין להפסיק ביום ירושלים ועל שעות הפעלתם וסדריהם לפי סעיף 3 לחוק - תפורסם ברשומות. כמו כן מוצע לקבוע בדומה להסדר הקבוע בחוק הבחירות לכנסת כי עובד שעבד אצל מעביד 14 ימים רצופים לפחות בסמוך ליום ירושלים, המעסיק ישלם לו את השכר שאותו עובד היה משתכר אצלו ביום ירושלים אילולא השבתון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)